كافرا أو فاجرا (ولا بأس بدخول أهل الذمة المسجد الحرام) اى فضلا عن الحرم والله اعلم

﴿ فصل ولا بأس باخراج تراب الحرم واحجاره واشجاره اليابسة والاذخر مطلقا ﴾ خلافا للشافعى حيث يحرم اخراج تراب الحرم ويكره ادخال غيره فيه والفرق بينهما بين وماء زمزم للتبرك أى جائز أخراجه اجماعا بل يستحب كما يأتى زاد فى الكبير وتراب البيت للتبرك لكنه داخل فى عموم ماسبق ثم قيل هذا اذا أخرج من تراب الحرم قدرا يسيرا للتبرك اما اذا فعل ماهو خارج عن العادة وعمق فى الحفر فلا يجوز وأطلق فى البحر الزاخر عدم جواز اخراج التراب والاحجار ثم قال وقيل لا بأس اذا اخرج عنه قدرا يسيرا واما اخراج ماء زمزم فجائز بالاتفاق ولا يدخل من تراب الحل واحجاره شيأ فى الحرم كذا اطلقه فى الكبير ولعله مذهب الشافعى وانه اشتبه عليه والافاذا جاز الاخراج مع احتمال تصور نوع من الضرر فبالاولى جواز ادخال شئ فيه مما ينتفع به ومنه ادخال الاسطوانات فى المسجد الشريف من الاسكندرية وغيرذلك (ويكره اجارة بيوت مكة) أى ولو لم يكن وقفا عاما (فى الموسم) أى ايامه لا فى غيره أى عند أبى حنيفة وكان يقول للحاج أن ينزلوا دورهم اذا كان لهم فضل والا فلا (ويكره بيع اراضى مكة) وكذا اجارتها (لا بناؤها وقيل يجوز بيعها) اى بيع اراضيها (وعليه الفتوى) ولعرض الحرم كلها فى حكم مكة فيدخل جميع ماحولها من منى وغيرها فليس لهم اتخاذ البنيان بمنى ويؤيده حديث منى مناخ من سبق ولا يجوز بيع شئ من ارض الحرم عند ابى حنيفة فى رواية أبى يوسف ومحمد عنه وهو ظاهر الرواية لانه ليس بمملوك لاحد عنده لانها موقوفة ويؤيده قوله تعالى والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد اى المقيم والمسافر وعندهما يجوز بيعها وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة قال الصدر الشهيد فى الواقعات وعليه الفتوى ولعله لاحظ عموم البلوى وجعل صاحب اللباب قول محمد مع أبى حنيفة فى عدم الجواز وجعل غيره مع أبى يوسف فى الجواز فينبغى على نقل صاحب اللباب ان يكون الفتوى على قول أبى حنيفة ومحمد فى هذا الباب والله أعلم بالصواب واما بيع بناء مكة فلا بأس بالاجماع لان من اخذ من طين وقف عام فعمله آنية أو لبنا ملكه وصار كسائر املاكه كذا قالوه وفيه مناقشة لانه اذا قد يقال انما ملكه لسبق تصرفه ولا يلزم منه جواز بيعه وتمليكه لغيره (وتكره الصلاة بمكة فى الاوقات المكروهة كغيرها ولقطة الحرم كلقطة الحل) أى فى تفاصيل احوالها (ولا يحرم صيد وادى و ج) بضم واو وتشديد جيم

﴿ فصل ويستحب الاكثار من شرب ماء زمزم ﴾ فانه لما شرب له كما رواه الاعيان وان اكثاره من علامة الايمان وانه من الاشربة المفرحة المزيلة للاحزان وقد ورد انه طعام طعم وشفاء سقم (والنظر فى زمزم عبادة) اى اذا قصد به القربة لا بطريق العادة كما ورد أن النظر الى الكعبة عبادة وقيل النظر اليها ساعة كعبادة سنة فى تضاعف الحسنة (ويجوز الاغتسال والتوضؤ بماء زمزم) ولا يكره عند الثلاثة خلافا لاحمد (على وجه التبرك) اى لا بأس بما ذكر الا انه ينبغى أن يستعمله على قصد التبرك بالمسح أو الغسل او التجديد فى الوضوء (ولا يستعمل الاعلى شئ طاهر) فلا ينبغى ان يغسل به ثوب نجس ولا ان يغتسل به جنب ولا محدث ولا فى مكان نجس (ويكره الاستنجاء به) وكذا ازالة النجاسة الحقيقية من ثوبه او بدنه حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك ويقال انه استنجى به بعض الناس فحدث به الباسور (ويستحب حمله الى البلاد) أى تبركا للعباد فقد روى الترمذى عن عائشة رضى الله عنها انها كانت تحمله وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله وفى غير الترمذى انه كان يحمله وكان يصبه على المرضى

الله فى أرضه انى أشهدك وكفى بالله شهيدا انى أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنا أودعك هذه الشهادة لتشهد لى بها عند الله تعالى فى يوم القيامة يوم الفزع الاكبر (اللهم) انى أشهدك على ذلك وأشهد ملائكتك الكرام وأودع هذه الشهادة عندك لتنفعنى بها يوم لا ينفع مال ولا